

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين ١٨ أكتوبر ٢٠١٠ م ، الموافق ١٠ ذي القعدة ١٤٣١هـ ، برئاسة السيد / إبراهيم محمد حسن حميدان، رئيس المحكمة الدستورية .
وعضوية السادة القضاة : محمد أسامة عباس عبد الجواد ، وعباس الشيخ منصور الستري ،
وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، والدكتور محمد المشهداني ،
ونوفل بن عبدالسلام غربال ، أعضاء المحكمة الدستورية .

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر.

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المٌقيدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (د/٧/٠٧) لسنة (٥) قضائية .

المقامة من :

خليفة أحمد خلفان سلطان ، وكيله المحامي جعفر أحمد مرهون..

ضد :

١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) وتمثله دائرة الشؤون القانونية.

٢- إدارة الأوقاف الجعفرية .

الإجراءات :

بتاريخ الخامس والعشرين من شهر ديسمبر سنة ٢٠٠٧ ، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة الأمانة العامة للمحكمة بطلب الحكم بعدم دستورية القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١ ، من حيث شكل إصداره ، وفي بعض نصوصه المنظمة لانتهااء عقد الإيجار، المتمثلة في المواد (٥١١) و (٥٤٦) و (٥٤٧) و (٥٧٧) ، وكذلك الإعلانين رقم (٣٤) لسنة ١٣٦٧هـ ورقم (٤٢) لسنة ١٣٧٣هـ ، مع إلزام المطعون ضدّهما بالمصروفات .

وقدمت إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية مذكرة طلبت فيها الحكم : أصلياً بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : برفضها مع إلزام المدعي بالمصروفات شاملة أتعاب المحاماة ، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن المطعون ضدها الثانية « إدارة الأوقاف الجعفرية » كانت قد أقامت ضد المدعي في الدعوى الماثلة الدعوى رقم (٨٦٧٥) لسنة ٢٠٠٦ أمام المحكمة الصغرى المدنية طالبة الحكم بإخلاء العين المؤجرة ، المبينة وصفاً وتفصيلاً في لائحة الدعوى ، وذلك تأسيساً على أن المدعي كان قد استأجر منها بموجب العقد المحرر بتاريخ ١٧/٥/٢٠٠٤ بقية أرض الوقف المسماة دولا ب النبي والمنشآت المقامة عليها ، لمدة ست سنوات تنتهي بتاريخ ٢١ أكتوبر عام ٢٠٠٦ .

ولدى تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع دفع الطاعن بمذكرته المقدمة لجلسة ٢٠٠٧/٣/٥ بعدم دستورية الإعلان رقمي (٤٣) لسنة ١٣٦٥ هـ و (١١) لسنة ١٣٧٣ هـ ، وذلك فيما تضمناه من التفرقة في شأن تطبيقهما على المناطق الواقعة في بلديتي المنامة والمحرق ، وعدم سريانهما على سائر المناطق الأخرى . وبجلسة ٢٠٠٧/١١/٢٨ قدرت المحكمة جدية الدفع ، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية فأقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، بأن نطاق الدعوى الدستورية التي أتاح المشرع للخصوم إقامتها ، إعمالاً لنص الفقرة (ج) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ بإنشاء المحكمة الدستورية يتحدد بنطاق الدفع بعدم الدستورية الذي أثير أمام محكمة الموضوع ، وفي الحدود التي تقدر فيها تلك المحكمة جديته . وإذ كان المدعي قد دفع أمام محكمة الموضوع بمذكرته سائلة الذكر بعدم دستورية الإعلان رقم (٤٣) لسنة ١٣٦٥ هـ ورقم (١١) لسنة ١٣٧٣ هـ ، فصرحت له محكمة الموضوع بإقامة دعواه الدستورية في حدود هذا النطاق ، إلا أنه أقامها طالباً الحكم بعدم دستورية القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١ ، من حيث شكل إصداره ، وكذلك في بعض

نصوصه المنظمة لانتهااء عقد الإيجار ، والمتمثلة في المواد (٥١١) و (٥٤٦) و (٥٤٧) و (٥٧٧) ، وكذلك الإعلانين رقم (٣٤) لسنة ١٣٦٧هـ ورقم (٤٢) لسنة ١٣٧٣هـ، فمن ثم ينحسر عن نطاق الدعوى الماثلة كل من القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١ ، والمواد المنظمة لانتهااء عقد الإيجار منه والمنوه عنها في أعلاه ، حيث لم يشملهما التصريح الصادر عن محكمة الموضوع ، ويضحى التداعي بشأنهما متعيناً عدم قبوله ، لعدم اتصالهما بالمحكمة الدستورية اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في قانونها، ومن ثم ينحصر نطاق الدعوى الماثلة في الطعن في الإعلانين رقمي (٤٣) لسنة ١٣٦٥هـ و (١١) لسنة ١٣٧٣هـ ، وصحيحهما رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ ورقم (١٢) لسنة ١٣٧٣هـ، طبقاً لما استخلصته المحكمة مما ساقه المدعي في دعواه ، وذلك فيما تضمناه من التفرقة في شأن تطبيقهما على المناطق الواقعة في بلديتي المنامة والمحرق، وعدم سريانها على سائر المناطق الأخرى.

وحيث إن إدارة القضايا بدائرة الشئون القانونية (وكالة المدعى عليه الأول) قدمت مذكرة بدفاعها ضمنيتها دفْعاً بعدم قبول الدعوى الدستورية، استناداً الى عدم ايراد النصوص المطعون بعدم دستورتيتها، في الجلسة التي صرحت فيها محكمة الموضوع للطاعن باقامة دعواه الدستورية ، فإن الدفع مردود ، بما هو ثابت من ملف الدعوى الموضوعية ، من أن المدعي قد دفع في مذكرته أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية الإعلانين رقمي (٤٢) لسنة ١٣٦٥ هـ ، و (١٢) لسنة ١٣٧٣ هـ ، وإذ دفعت كذلك بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة الشخصية المباشرة في الطعن على الإعلانين السالفين ، فإنه دفع صحيح ، ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع . كما أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية في الدعوى الدستورية من جوانبها العملية ، وليس من معطياتها النظرية ، أو تصوراتها المجردة . وهذا الشرط يرسم حدود ولاية المحكمة الدستورية ، فلا تمتد ولايتها لغير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي ، وبالقدر اللازم للفصل فيه . كما أن مؤداه ألا تقبل الخصومة الدستورية

من غير الخصوم الذين أضيروا من جراء تطبيق النص المطعون عليه ، سواء كان هذا الضرر وشيكاً يتهددهم ، أم كان قد وقع فعلاً . ويتعين أن يكون هذا الضرر منفصلاً عن مجرد مخالفة النص المطعون عليه للدستور ، مستقلاً بالعناصر التي يقوم عليها ، حتى يمكن تحديده ومواجهته بالترضية القضائية لتسويته ، عائداً في مصدره إلى النص المطعون عليه . فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلاً على من أدعى مخالفته للدستور ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان قد أفاد من مزاياه ، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه ، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة ، ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لا يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية ، عما كان عليه قبلها .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن أحكام تجديد عقد إيجار العقار ينظمها المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار ، باعتباره القانون الذي يتضمن القواعد القانونية الخاصة بتجديد عقود إيجارات العقارات ، ومن ثم تسري أحكامه وحدها في شأنها إذا ما تعارض أي منها مع النصوص المنظمة للإيجار بوجه عام ، الواردة في أحكام القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (١٩) لسنة ٢٠٠١ ، وذلك إعمالاً لقاعدة أن الخاص يقيد العام ، كما تسري أحكامه وحدها دون تلك الأحكام السابقة على تاريخ العمل به ، وهي تلك الأحكام الخاصة بقواعد تجديد عقود الإيجار التي وردت في قوانين الإيجارات الصادرة بإعلانات سابقة على هذا التاريخ ، بعد أن نسخت بأحكام المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ المشار إليه ، وذلك إعمالاً لقاعدة أن اللاحق ينسخ السابق . وحيث إن مقتضى نصوص هذا المرسوم بقانون أنه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ١٢ نوفمبر ١٩٧٠ ، يكون لكل مستأجر لعقار - أياً كان نوع هذا العقار - الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته ، وذلك تأسيساً على سريان هذا القانون ما لم يتم إلغاؤه ، أو القضاء بعدم دستوريته .

لما كان ذلك ، وكانت أحكام المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بتعديل بعض قواعد الإيجار هي التي تطبق وحدها في الدعوى الموضوعية - على ما سلف بيانه - وذلك باعتبار المدعي مستأجراً للعقار بموجب عقد الإيجار المؤرخ في ٢٠٠٤/٥/١٧ أي في تاريخ تال للعمل بأحكام هذا القانون ، وانتهت مدته في ظل سريان أحكامه ، ولما كان نطاق هذه

الدعوى ينحصر في نصوص الإعلان رقم (٤٢) لسنة ١٣٦٥هـ والإعلان رقم (١٢) لسنة ١٣٧٣هـ وهي نصوص لا تنطبق في شأن المدعي في دعواه الموضوعية ، لأنها نصوص قد نسخت - على النحو المبين سلفاً - بعد صدور المرسوم بقانون رقم (٩) لسنة ١٩٧٠ بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار ، الأمر الذي تنتفي معه المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في إقامة هذه الدعوى ، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعي بالمصروفات .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة رئيس المحكمة